

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/2024/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024

THÔNG TƯ

Quy định về quản lý rủi ro hoạt động và hoạt động thuê ngoài của tổ chức tín dụng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về quản lý rủi ro hoạt động và hoạt động thuê ngoài của tổ chức tín dụng.

Điều 3. Ba tuyến bảo vệ

Tổ chức tín dụng tổ chức quản lý rủi ro hoạt động theo ba tuyến: đơn vị kinh doanh trực tiếp nhận diện và kiểm soát rủi ro; bộ phận quản lý rủi ro và tuân thủ giám sát độc lập; kiểm toán nội bộ đánh giá độc lập định kỳ.

Điều 7. Điều kiện đối với hoạt động thuê ngoài

- Trước khi ký hợp đồng thuê ngoài chức năng có ảnh hưởng trọng yếu, tổ chức tín dụng phải **đánh giá năng lực, an toàn thông tin và tính liên tục kinh doanh** của bên cung cấp dịch vụ.
- Hợp đồng thuê ngoài phải bảo đảm **quyền kiểm tra, kiểm toán** của tổ chức tín dụng và của Ngân hàng Nhà nước đối với phạm vi dịch vụ thuê ngoài.
- Không được thuê ngoài toàn bộ chức năng quản lý rủi ro, tuân thủ hoặc kiểm toán nội bộ.**
- Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm cuối cùng trước khách hàng và cơ quan quản lý đối với dịch vụ thuê ngoài như đối với hoạt động tự thực hiện.

Điều 9. Báo cáo

Tổ chức tín dụng báo cáo Ngân hàng Nhà nước danh mục hợp đồng thuê ngoài trọng yếu định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất khi xảy ra sự kiện rủi ro hoạt động gây gián đoạn dịch vụ trên 04 giờ hoặc thiệt hại ước tính trên 05 tỷ đồng.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **10 tháng 12 năm 2024**.

Nơi nhận:

- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Lưu: VT, TTGS;

KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC
(mô phỏng)

Trần Thị B